

Aansluitovereenkomst

Partijen

<Naam Deelnemer> gevestigd te <adres Deelnemer>, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer <KVKnummer Deelnemer> ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <Naam>, in de functie van <functie>, verder te noemen Deelnemer. en

Stichting Nuts gevestigd te De Horst 7, 3971 KS Driebergen-Rijsenburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73134562 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mark Weernink in de functie van voorzitter en Thomas Ferguson in de functie van penningmeester, verder te noemen Stichting Nuts.

Definities

Stichting Nuts: Stichting met doelstelling zoals geformuleerd in haar statuten¹.

Zorgaanbieder: Een zorgverlener of een verband van zorgverleners die behandelingsovereenkomsten kunnen aangaan met personen.

ICT-leverancier: Leverancier van software en/of diensten waarmee zorgaanbieders zorgprocessen kunnen ondersteunen en gegevens uit kunnen wisselen.

Nuts-community: Community van partijen, met name ICT-leveranciers en Zorgaanbieders, die samenwerken aan de Nuts-specificaties, Nuts-referentieimplementatie en Toepassingen op Nuts.

Nuts-specificaties: Specificaties opgesteld door de Nuts-community².

Nuts-referentie-implementatie: Door Stichting Nuts via nuts.nl aangewezen software implementatie van de Nuts-specificaties.

Toepassing op Nuts: Een specifieke toepassing die gebruik maakt van het Nuts-netwerk en waarover partijen aanvullende eisen en specificaties afspreken buiten deze aansluitovereenkomst³.

Nuts-netwerk: Een netwerk op basis van de Nuts-specificaties dat digitale uitwisseling van gegevens mogelijk maakt.

Nuts deelnemers-netwerk: Een netwerk op het Nuts-netwerk dat door Deelnemers met een lopende versie van deze aansluitovereenkomst gerealiseerd wordt.

Deelnemer: Rechtspersoon die onderdeel wil worden van het Nuts-deelnemer-netwerk en daarover deze aansluitovereenkomst met Stichting Nuts aangaat.

Deelnemersraad: Een raad van Deelnemers die Stichting Nuts adviseert.

Kring gezamenlijk belang: kring in de Nuts community, georganiseerd volgens sociocratische principes, in wiens domein het beheer van deze aansluitovereenkomst past.

¹ [Statuten](#)

² [Nuts specificaties](#)

³ [Toepassingen op Nuts](#)

Overwegende dat

- I. Stichting Nuts een stichting is met een doelstelling zoals geformuleerd in haar statuten.
- II. In de geest van de doelstelling van Stichting Nuts de Nuts-community actief is.
- III. De Nuts-community de Nuts-specificaties opstelt en onderhoudt die beschrijven hoe uitwisseling van gegevens met behulp van het Nuts-netwerk ondersteund kan worden.
- IV. Het Nuts-netwerk strikt gescheiden is van de gegevens die met behulp van een Toepassing op Nuts kunnen worden uitgewisseld.
- V. Deelnemers over de gegevensuitwisseling met behulp van het Nuts-netwerk daarom aanvullende afspraken maken in Toepassingen op Nuts, en dat die afspraken buiten de scope van deze aansluitovereenkomst vallen.
- VI. Deelnemer met gebruik van de Nuts-specificaties en het Nuts-netwerk diensten wenst te gaan verlenen met Toepassingen op Nuts.
- VII. De Nuts-community de Nuts-referentie implementatie heeft gebouwd en deze als open-source software beschikbaar is gesteld onder een GPL-licentie en dat deze binnen de voorwaarden van deze licentie voor een ieder kosteloos en naar eigen inzicht te gebruiken is⁴.
- VIII. Een ieder die een certificaat heeft, wat voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Nuts-specificaties, een verbinding met het Nuts-netwerk kan maken.
- IX. Stichting Nuts voor het uitwisselen van data met behulp van het Nuts-netwerk met Deelnemers de in deze aansluitovereenkomst vastgelegde aanvullende afspraken wil maken om vertrouwen in het Nuts-deelnemers-netwerk te borgen.
- X. Alle Deelnemers in het Nuts-deelnemers-netwerk samen dit vertrouwen willen borgen en zich daarom zullen vergewissen van het bestaan van een getekende aansluitovereenkomst alvorens met behulp van het Nuts-deelnemers-netwerk gegevens uit te wisselen met andere Deelnemers. Stichting Nuts publiceert daartoe een actueel overzicht van lopende aansluitovereenkomsten op de website nuts.nl.
- XI. Deze aansluitovereenkomst geen recht op uitwisseling met andere Deelnemers geeft.
- XII. Deze aansluitovereenkomst doorontwikkeld wordt aan de hand van de praktijkervaringen van de Deelnemers. De kring gezamenlijk belang⁵ stelt nieuwe versies van de aansluitovereenkomst vast op aangeven van de deelnemersraad.

⁴ [GPL-licentie](#)

⁵ [Zie de governance van Nuts zoals beschreven op de website.](#)

Artikel 1. Commitment van Deelnemer

1.1 Deelnemer:

- Conformeert zich aan de Nuts-specificaties voor het uitwisselen van gegevens met behulp van het Nuts-netwerk.
- Ondersteunt versies van de Nuts-specificatie, zoals door Stichting Nuts gepubliceerd op nuts.nl.
- Is verwerkingsverantwoordelijke of heeft een geldige verwerkersovereenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke voor alle door Deelnemer met behulp van het Nuts-deelnemers netwerk uit te wisselen data.
- Houdt de gepubliceerde gegevens actueel, zoals, maar niet beperkt tot contactgegevens, technische endpoints, gegevens van de Zorgaanbieders, conform de afspraken in *registratie- en beheergegevens Nuts-register*⁶.
- Vergewist zich van het bestaan van een actuele aansluitovereenkomst tussen de andere Deelnemers en Stichting Nuts alvorens verbindingen en transacties van die Deelnemers in het Nuts deelnemers-netwerk te accepteren.
- Accepteert verbindingen en netwerktransacties van alle andere Deelnemers en verwerkt deze volgens de Nuts-specificatie en de voor transacties relevante Toepassing op Nuts.
- Draagt jaarlijks per 1 januari 27.500,- EUR excl. BTW bij aan de financiering van de meerjarenbegroting van Stichting Nuts zoals vastgesteld door de Nuts-raad⁷.

Artikel 2. Voorwerp van de aansluitovereenkomst

2.1 Deelnemer is gehouden onverkort alle verplichtingen na te komen die op grond van deze Aansluitovereenkomst zijn vastgesteld en in werking zijn getreden.

Artikel 3. Aanvang, looptijd en duur van de aansluitovereenkomst

3.1 Deze aansluitovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening.

3.2 Aanpassingen aan de aansluitovereenkomst zelf worden in overleg met Deelnemers opgesteld en na consent⁸ van Deelnemers doorgevoerd door Stichting Nuts. Bij het verschijnen van een nieuwe versie wordt deze toegestuurd aan alle Deelnemers en wordt deze gepubliceerd op Nuts.nl. Na het verschijnen van een nieuwe versie gaat een periode in van 20 werkdagen waarin Deelnemers die dit nog niet hebben gedaan de gevolgen van de wijziging kunnen evalueren. Deelnemers committeren zich stilzwijgend aan deze nieuwe versie, tenzij binnen de genoemde periode de nieuwe versie wordt ingetrokken door Stichting Nuts, danwel Deelnemer de aansluitovereenkomst beëindigt.

3.3 Bij het overeenkomen van een nieuwe versie vervalt de voorafgaande versie van de aansluitovereenkomst.

Artikel 4. Beëindiging van de aansluitovereenkomst

4.1 Deelnemer is te allen tijde gerechtigd de aansluitovereenkomst per direct schriftelijk te beëindigen.

4.2 Na ontvangst van de schriftelijke beëindiging verwijdt Stichting Nuts de naam van Deelnemer uit de gepubliceerde lijst met Deelnemers op nuts.nl en stelt de andere Deelnemers hiervan op de hoogte.

4.3 Stichting Nuts kan de aansluitovereenkomst beëindigen als vast staat dat Deelnemer zich niet aan de aansluitovereenkomst houdt. Voordat Stichting Nuts dit kan doen vraagt ze de Deelnemersraad om advies. Als Stichting Nuts afwijkt van het advies van de Deelnemersraad moet ze dit schriftelijk motiveren en delen met de Deelnemersraad en de Deelnemer waarvan de aansluitovereenkomst wordt beëindigd.

⁶ [Afspraken registratie- en beheergegevens Nuts-register](#)

⁷ Voor kleine, startende, en/of maatschappelijke deelnemers kan aan de kring gezamenlijk belang om een uitzondering gevraagd worden, waarmee de bijdrage verlaagd wordt naar 5.000,- EUR excl. BTW. Deelnemers die hiervoor in aanmerking denken te komen sturen een beargumenteerd verzoek aan info@nuts.nl. Eventuele toekenning wordt jaarlijks geëvalueerd.

⁸ We gebruiken voor de definitie van consent de open standaard [sociocracy 3.0](#).

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Stichting Nuts is beperkt tot 25.000 euro per gebeurtenis waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

5.2 Stichting Nuts is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 6. Klachten en bemiddeling

6.1 Deelnemer lost ervaren problemen in het gebruik van Nuts met andere Deelnemers zoveel mogelijk in direct contact met die Deelnemers op. Deelnemers richten hiervoor een marktconforme beheer- en supportorganisatie in. Stichting Nuts deelt relevante contactgegevens van Deelnemers hiervoor op nuts.nl.

6.2 Indien Deelnemers onverhoopt niet tot oplossing van een probleem komen, kan een verzoek om bemiddeling bij Stichting Nuts worden ingediend. Stichting Nuts bemiddelt dan in het conflict over het probleem.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 Verplichtingen uit deze aansluitovereenkomst die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van deze aansluitovereenkomst voort te duren, behouden hun werking na afloop van deze aansluitovereenkomst.

7.2 Op deze aansluitovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen in tweevoud,

Namens <u>Deelnemer</u>	Namens <u>Stichting Nuts</u>	Namens <u>Stichting Nuts</u>
Naam:	Naam: Mark Weernink	Naam: Thomas Ferguson
Functie:	Functie: voorzitter	Functie: penningmeester
Datum:	Datum:	Datum:
Plaats:	Plaats: Driebergen	Plaats: Driebergen